



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/83/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקח על רישום מקרקעין
ארז שטיינברג

טפרסון גד שלמה	1	תובעים
טפרסון עידית	2	
טפרסון אנדר אני	3	
א.ג.ע.מ. נכסים בע"מ	4	
באמצעות ב"כ: עו"ד יואב מוזר		
רח' דרך אבא הלל 12, רמת גן		

נגד

נבות יורם	1	נתבעים
נבות סוזנה	2	
רומאנו חגית	3	
רומאנו רמי	4	
בונו איתמר ארי	5	
אפללו נ. יהודה	6	
אלישקוב ורד	7	
אלישקוב רוני	8	
בבאיי משה	9	
בבאיי שושנה	10	
פרנקלין גאק לויס	11	
גרודזינובסקי עמוס	12	
גרודזינובסקי רחל	13	
גורסקי תומר	14	
גורסקי אורלי	15	
אופיר אסתר	16	
וקס מרים	17	
שלום שמואל	18	
אלון הלה	19	
בן יאיר יוסף שלמה	20	
איסטה אטד אנה	21	
אוהר ענת	22	
אופרק יונה חיה	23	
טל שי	24	
מלצר מירון	25	
חסון יהודה	26	
בקאל כרמלה	27	
כהן דוד	28	
הרמתי שרון רחל	29	
בארי אסתר רוזה	30	
ביינר דליה	31	
גולד אברי	32	



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/83/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

חכם נסים	33
חכם אנה הילה	34
פנקס אורן	35
פנקס ג'וליה	36
בארי אסתר רוזה	37
גורביץ אהרן	38
פיקלני מיכאל דב	39
קמפאס דוד	40
קמפאס סיניורה	41
בונפיל בתיה	42
בונפיל יעקב	43
זינגר אוסקר	44
זינגר אראלה	45
איסטה אטד אנה	46
אסיה- אירופה סחר ויזמות עסקית בע"מ	47
חברת מאיר אהרון אקמן להשקעות בע"מ	48
באמצעות ב"כ : עו"ד חנן הרכבי	
רח' אריה שנקר 14, הרצליה	
מימון רוז'ר יוסף	49
מימון אילנה	50
בלום אליהו	51
ל.מ. עולם של כח אדם בע"מ	52
הלברשטט אלי	53
הלברשטט רחל	54
נתבעים 1-2, 5, 7-16, 18, 20, 22-26, 28-30, 35-42	
באמצעות ב"כ : עו"ד גלעד ישעיהו ו/או ישראל ישעיהו	
רח' ויצמן 26, חולון 58323	

פסק דין

זוהי תביעה בה מבוקש כי אעשה שימוש בסמכותי על פי סעיף 59(ב) לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 (להלן: "חוק המקרקעין") ואורה כי הבית המשותף נשוא הליך זה יתנהל כ"בית מורכב", באופן שבו היחידות בבית המשותף המשמשות לחנויות, מסחר ומשרדים יתנהלו כאגף נפרד מיתר יחידות הבית המשמשות למגורים וכי חובת ההשתתפות בהוצאות תחול על בעלי הדירות באותו אגף.

רקע, טענות הצדדים וההליך

1. ענייננו בבית משותף ברחוב נורדאו 2, הרצליה, הבנוי על חלקה 90 בגוש 6520 (להלן: "הבית" או "הבית המשותף").

2. לבית המשותף תקנון מוסכם אשר נרשם בפנקס הבתים המשותפים ביום 18.8.1972 בתיק שמספרו 6905/72 (להלן: "התקנון המוסכם"). על פי צו לרישום בית משותף, הבית מורכב ממבנה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/83/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- 1 אחד בן 12 קומות ומכיל 12 מחסנים, 7 חנויות, 5 משרדים ו-31 דירות מגורים, ובסה"כ 56 תתי
2 חלקות.
- 3 .3. התובעים הם בני משפחת טפרסון וחברה בבעלותם או בשליטתם - א.ג.ע.מ נכסים בע"מ, שהם
4 הבעלים הרשומים של תתי חלקות שמספרן 1-3, 6, 11, 13, 15, 18-22 ו-25. יצוין כי תתי החלקות
5 שבבעלות התובעים הן יחידות הממוקמות בקומות התחתונות של הבית המשותף ומשמשות
6 לחנויות, למשרדים ולמסחר.
- 7 .4. הנתבעים בהליך דנן הם יתר בעלי הדירות בבית המשותף אשר חלקן דירות מגורים וחלקן יחידות
8 מסחריות (חנויות או משרדים).
- 9 .5. ברקע הליך זה, סכסוך בין התובעים לבין נציגות הבית המשותף על אודות היקף חלקם של
10 תובעים בהוצאות לשיפוץ הרכוש המשותף, אשר נדון לפניי בתביעה שהגישה הנציגות נגד
11 התובעים (תיק מפקח מס' 308/21). טענה מרכזית שהעלו התובעים באותו הליך היתה כי הם
12 פטורים מתשלום ההוצאות לשיפוץ שכן חלק הארי ממנו נועד לשיפוץ 'אגף המגורים' בבית ואילו
13 הם בעלי דירות 'באגף המסחרי'. יצוין כי טענות התובעים נדחו בפסק הדין וערעור שהוגש לבית
14 המשפט המחוזי בתל אביב נדחה ביום 22.4.2025 (עש"א (תל אביב-יפו) 4227-09-24).
- 15 .6. לטענת התובעים בהליך דכאן, כולל הבית המשותף דנן שני אגפים נפרדים ומובחנים – אגף
16 מגורים ואגף מסחר-משרדים, אשר שונים זה מזה באופן מהותי הן במאפייניהם הפיזיים והן
17 בדרכי השימוש בהם. שוני זה בא לידי ביטוי בהוצאות ההחזקה השונות בכל אגף, באופן השימוש
18 השונה במתקנים המשותפים, ובשוני השימוש שבין היחידות באגפים השונים.
- 19 .7. עוד נטען כי לכל אחד מהאגפים כניסה נפרדת ועצמאית, ובכל אגף קיימים מתקנים ייעודיים
20 המשרתים אך ורק את אותו אגף. כך, למשל, לאגף המגורים קיימת מעלית ייעודית, חדרי מדרגות
21 נפרדים, מבואה ומקלט בכל קומה באגף המגורים, בעוד שלאגף המסחרי אין מעלית כלל,
22 והמקלט בו ממוקם בקומת המרתף בלבד.
- 23 .8. התובעים מוסיפים וטוענים כי קיים שוני בהיקף ובמבנה האגפים, כך, בעוד שהאגף המסחרי כולל
24 שלוש קומות בלבד, מתוכן שתיים תת-קרקעיות והשטחים המשותפים בתחומיו מצומצמים, אגף
25 המגורים הוא בן שבע קומות וכולל 34 דירות ושטחיו המשותפים - בעיקר שטחי קירות החוץ -
26 גדולים בהרבה מהשטחים המשותפים של האגף המסחרי.
- 27 .9. לטענתם, וכפי שעולה מחוות הדעת של המודד מר דרור בן נתן, הבית המשותף דנן מהווה למעשה
28 'בית מורכב' כהגדרתו בסעיף 59(א) לחוק המקרקעין.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/83/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

10. לאור האמור, טוענים התובעים כי נסיבות העניין מצדיקות מתן פסק דין הצהרתי כמבוקש המורה על כינון הבית המשותף כבית מורכב ומתן הוראות להפרדת הניהול והאחזקה בין אגפי הבית המשותף.
11. הנתבעים העלו מספר טענות מקדמיות לדחיית התביעה על הסף. ראשית, נטען כי עילת התביעה התיישנה שכן הבניין נבנה לפני למעלה מ-51 שנה ותקנון הבית המשותף נרשם ביום 18.8.1972 ואילו התביעה הוגשה רק ביום 19.4.2023, בחלוף תקופת ההתיישנות. שנית, נטען כי הסעד המבוקש הוא "בתחפושת" והסעד האמיתי שמבקשים התובעים הוא שינוי התקנון המוסכם של הבית לפי סעיף 62(א) לחוק המקרקעין, סעד שכלל אינו בסמכותו העניינית של המפקח. עוד נטען כי כתב התביעה אינו מגלה עילת תביעה ואין יריבות בין הצדדים, שכן התובעים מבקשים לשנות את התקנון בלא הרוב הנדרש של 100% מבעלי הדירות, ובכך פועלים התובעים בחוסר תום לב תוך שימוש לרעה בהליכי משפט ובניסיון להטעות את המפקח. לבסוף נטען להשתק עילה, שכן התובעים העלו בתיק המקביל שנדון לפני המפקח (כאמור - תיק מס' 308/21) טענות הגנה הכוללות עילות זהות לעילות בתביעה זו.
12. לגופם של דברים הנתבעים טוענים כי אין מדובר בבית מורכב כהגדרתו בסעיף 59(א) לחוק המקרקעין, אלא במבנה אחד שבקומותיו התחתונות נעשה שימוש מסחרי וביתר הקומות שימוש למגורים. לבית המשותף קיים תקנון מוסכם הקובע את ההצמדות, ענייני החזקה והניהול, והוא **החריג** במפורש ובאופן פרטני את השתתפות היחידות המסחריות בהוצאות החזקה של המעלית וחדר המדרגות. לצד זאת, התקנון המוסכם קבע שתהיה נציגות אחת לבית ואין הוראה בדבר הקמת נציגות נפרדת ליחידות המסחריות. בהקשר זה נטען, כי סעיף 59(ב) לחוק המקרקעין מסמך את המפקח לכוון בית מורכב רק כפי לשון הסעיף: "**באין קביעה בתקנון**", בעוד שבענייננו כבר קיימות הוראה מפורשת וספציפית בתקנון המוסכם בדבר הפרדת הניהול והחזקה בין היחידות, ומשכך, מנוע המפקח להפעיל את סמכותו לפי סעיף 59(ב) לחוק.
13. הנתבעים מוסיפים ומפרטים כי מלבד חדר המדרגות והמעלית, שהוצאות החזקתם הושתו, כאמור, רק על בעלי יחידות המגורים, יתר המתקנים המשותפים הכוללים: שתי כניסות לבניין, מקלט, חדר אשפה, חניון, מערכת ביוב, מערכת מים מרכזית, משאבות מים, מיכל מים על הגג, כביש כניסה, לובי, בתי שימוש, שביל מקיף, חדר המדרגות המחובר בין הקומה המסחרית ליתר קומות הבית, משמשים, רובם ככולם, את כלל בעלי הדירות ואין יכולת מעשית או צידוק להפריד את הוצאות החזקה והניהול. ממילא, כך נטען, מידת השימוש שעושים בעלי הדירות ברכוש המשותף אינה אמת מידה רלוונטית להשתתפות בהוצאות האחזקה וגם לכך שהבית יוכרז כבית מורכב.
14. בנוסף נטען, כי כפיית הפרדת הניהול על בעלי דירות המגורים כפי שמבוקש בתביעה עלולה לפגוע בזכויותיהם הקנייניות, שכן היא תגדיל את הנטל הכספי המוטל עליהם, ללא הסכמתם, תוך



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/83/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- 1 פגיעה באינטרס ההסתמכות של בעלי הדירות, שכן כל רוכש יחידה בבית המשותף הסתמך על
- 2 הוראות התקנון המוסכם והמצב המשפטי הקיים בעת הרכישה.
- 3 15. בתיק נערכו שני קדמי משפט ובסיומו של דיון קדם המשפט השני נקבע התיק לשמיעת ראיות.
- 4 ביני לביני, הוגשו הודעות לתיק מטעמים של נתבעים 44-45, וכן של נתבעים 47-54 - שהם בעלי
- 5 יחידות מסחריות בבית המשותף, לפיהן הם מסכימים למתן פסק דין כמבוקש בתביעה.
- 6 16. התובעים הגישו תצהיר עדות ראשית של תובע 1 מר גד טפרסון בצירוף חוות דעת מומחה של
- 7 המומד בן נתן. הנתבעים הגישו תצהיר עדות ראשית של נתבע 12 מר עמוס גרודז'ינובסקי המשמש
- 8 כחבר נציגות הבית המשותף.
- 9 17. ביום 9.12.2024 התקיימה ישיבת ההוכחות (פרוטוקול הדיון מיום זה ייקרא להלן: "פרוטוקול
- 10 ההוכחות"), שלאחריה הגישו הצדדים סיכומים בכתב. יצוין כי לאחר הגשת הסיכומים ביקשו
- 11 התובעים כי אערך סיור בבית המשותף, אולם בקשה זו נדחתה על ידי, תוך שנקבע כי אם
- 12 אתרשם כי הדבר נדרש בעת כתיבת פסק הדין, אשקול לערוך ביקור במקום.

דיון והכרעה

- 14 18. אקדים ואומר כי לאחר שעיינתי בטענות ובראיות הצדדים מצאתי להורות כי דין התביעה
- 15 להידחות, וזאת אף ללא צורך שאקיים סיור במקום. להלן נימוקיי.

המסגרת הנורמטיבית

- 16 19. סעיף 59 לחוק המקרקעין, קובע כך:
- 17
- 18 "(א) מקום שבית משותף מורכב ממבנים אחדים או מאגפים אחדים אשר לכל אחד מהם כניסה
- 19 נפרדת או מיתקנים נפרדים (להלן – בית מורכב) ובעלי הדירות קבעו בתקנון כי הרכוש המשותף,
- 20 כולו או חלק ממנו, שבתחומי כל מבנה או אגף יהיה צמוד לדירות שבאותו מבנה או אגף, או
- 21 שהחזקתו וניהולו יהיו נפרדים, תחול חובת ההשתתפות בהוצאות ההחזקה וניהול של הרכוש
- 22 המשותף כאמור, על בעלי הדירות שבאותו מבנה או אגף בלבד; בעלי הדירות רשאים לקבוע
- 23 בתקנון שיקיימו אסיפה כללית ונציגות נפרדת לגבי אותו מבנה או אגף.
- 24 (ב) באין קביעה בתקנון כאמור בסעיף קטן (א), רשאי המפקח להורות כי בית מורכב יתנהל
- 25 כאמור בסעיף קטן (א) אם נוכח שניסיבות העניין מצדיקות לעשות כן; הורה המפקח כאמור,
- 26 יקבע את חלקי הרכוש המשותף שיחול עליהם סעיף קטן (א).
- 27 (ג) אין בקביעה שבית מורכב יתנהל כאמור בסעיף קטן (א) כדי לגרוע מהוראות החוק החלות על
- 28 הרכוש המשותף בבית כאמור, שהחזקתו וניהולו לא הופרדו" (הדגשה שלי – א.ש.).
- 29 20. בפסק הדין בעניין רע"א 2575/18 יעקובסון נ' לוין (פורסם בנבו, 25.3.2019), קבע בית המשפט
- 30 העליון כי ההסדר הקבוע בסעיף 59(א) לחוק המקרקעין מורכב משני חלקים: החלק הראשון קובע



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/83/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

שני תנאים מצטברים לכינון בית מורכב - תנאי פיזי ותנאי הסכמי, התנאי הפיזי מתקיים כאשר הבית המשותף מורכב ממבנים או אגפים נפרדים עם כניסות או מיתקנים נפרדים, והתנאי ההסכמי מתקיים כאשר בעלי הדירות קבעו בתקנון שהרכוש המשותף (כולו או חלקו) יהיה צמוד למבנה או אגף מסוים, או שהחזקתו וניהולו יהיו נפרדים. החלק השני בסעיף קובע כי בבית מורכב, הרכוש המשותף של כל מבנה/אגף ינוהל ויתחזק על ידי בעלי הדירות שבו בלבד, שישאו בהוצאות לאחזקת הרכוש המשותף וימנו אסיפה כללית ונציגות נפרדות לכל מבנה או אגף.

בהמשך לכך, מציין בית המשפט העליון כי אם מתקיים התנאי הפיזי אך לא התנאי ההסכמי, מוסמך המפקח להחליט על כינון 'בית מורכב' לפי סעיף 59(ב) לחוק המקרקעין, אך מבהיר כי סמכות המפקח לפי הסעיף הנ"ל מוגבלת להוראות בדבר הפרדת הניהול וההחזקה בין חלקי הבית המשותף וכי אין המפקח רשאי ליתן הוראות בדבר הצמדות חלקים ברכוש המשותף למבנים או אגפים: "סעיף 59 לחוק המקרקעין מבחין בין שני סוגים של בית מורכב – בית מורכב "מוצמד", שבו הרכוש המשותף בכל חלק שלו מוצמד לדירות שבאותו חלק בלבד, ובית מורכב "לא מוצמד", שבו מופרד רק רכיב הניהול וההחזקה של הרכוש המשותף, אך אין שינוי קנייני בזכויות השותפים שמקבל ביטוי בהצמדה של ממש (ראו: ויסמן, בעמ' 403). הפרשנות הלשונית והתכליתית הובילה אותי למסקנה לפיה לבעלי הדירות בבית המשותף מוקנית הסמכות להחליט על כינונו של בית מורכב משני הסוגים האמורים, אולם למפקח נתונה אך סמכות להורות על כינונו של בית מורכב מן הסוג השני – בית מורכב "לא מוצמד". (הדגשה שלי – א.ש.).

21. לגבי הנסיבות שבהן מוצדק לראות בית משותף כמורכב נקבע בעניין עש"א (חי') 15514-07-20 ליעד קב ונקי נ' מיכ"ל המשורר יזמות בע"מ (פורסם בנבו, 8.11.2020) כך:

"את התשובה לשאלה מהן "נסיבות המצדיקות" קביעה של המפקחת לפיה מדובר בבית מורכב, יש ללמוד מהתכלית אשר בסעיף 59 לחוק המקרקעין. תכלית זו עולה מהוראות הסעיף ומגולמת ברשימת התנאים המפורטת בו, היינו כי "הרכוש המשותף, כולו או חלק ממנו, שבתחומי כל מבנה או אגף יהיה צמוד לדירות שבאותו מבנה או אגף, או שהחזקתו וניהולו יהיו נפרדים (להלן: התנאים)" אשר ככל שהם נקבעים בתקנון, הבית ייחשב כבית מורכב. התכלית עולה, גם מהתוצאות הנובעות מקביעה כזו, כאמור בסיפא של סעיף 59(א) לחוק שהן החלת "חובת השתתפות בהוצאות ההחזקה והניהול של הרכוש המשותף כאמור, על בעלי הדירות שבאותו מבנה או אגף בלבד; בעלי הדירות רשאים לקבוע בתקנון שיקיימו אסיפה כללית ונציגות נפרדת לגבי אותו מבנה או אגף". במילים פשוטות – נסיבות בהן קיימת הפרדה בפועל, בין חלקים של בית משותף, יכולות להצדיק קביעה כי מדובר בבית מורכב וכי ניהול חלקיו השונים ייעשה בנפרד ואז יראו כל אחד מחלקי הבית המורכב, כבית משותף העומד בפני עצמו".

(ר' גם בע"א (י-ם) 6217/05 מפעלי בני ברית ירושלים נ' ועד הבית המשותף ברחוב קרן היסוד 5 ירושלים (פורסם בנבו, 7.6.2006); פרופ' י' ויסמן "דיני קניין - בעלות ושיתוף" (תשנ"ז-1997) בעמ' 401-403).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/83/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מן הכלל אל הפרט

22. אין חולק כי כבר מעת שכוון הבית המשותף דנן בראשית שנות ה-70, כלל הבית שימושים מעורבים, מסחר ומשרדים ביחידות הממוקמות בקומות התחתונות של הבית המשותף ומגורים ביחידות הממוקמות בקומות העליונות. בשים לב לאמור, נקבע בסעיף 9 לתקנון המוסכם, **הסדר מיוחד** לנשיאה בהוצאות לאחזקת הרכוש המשותף, כמפורט להלן:

9. א) בכפוף לאמור בפסקאות (ב) ו-(ג) להלן, הוצאות אחזקת הרכוש המשותף, יחולו על בעלי היחידות בהתאם לחלקם ברכוש המשותף;

ב) ההוצאות הכרוכות במעלית, לרבות – אחזקה, בטוח וכד' וכן ההוצאות הכרוכות בנקיון ובהחזקת חדר המדרגות, לרבות – תאורה, וכן ההוצאות הכרוכות במתקן סילוק האשפה, יחולו על בעלי דירות המגורים בלבד;

ג) כמו כן ישאו בעלי דירות המגורים בהוצאות אחזקת החלק מתקרת קומת הביניים של הבית המהווה פינת משחקים; (למעט השטחים הצמודים מ' מא' ו-מב');;

ד) ההוצאות הכרוכות בהחזקת שטח צמוד ו/או קירות חיצוניים צמודים כמפורט בסעיף 2 דלעיל – יחולו על הבעלים של אותה יחידה אליה מוצמד השטח ו/או הקירות החיצוניים.

23. סעיף 9 לתקנון המוסכם קבע אפוא את הכלל שלפיו חלה על בעלי כל היחידות בבית המשותף חובה לשאת בהוצאות להחזקת הרכוש המשותף של הבית וזאת על פי חלקם (המתמטי והבלתי מסוים) ברכוש המשותף. לצד זאת, נקבע בתקנון המוסכם חריג לכלל זה - שלפיו בהוצאות הכרוכות בתחזוקת המעלית, חדר המדרגות, חלק מתקרת קומת הביניים ומתקן סילוק האשפה, יישאו בעלי דירות המגורים בלבד. הוראת החרגה נוספת (אם כי פחות רלוונטית לנדון) מתייחסת לנשיאה בהוצאות בשטחי הצמדה לרבות קירות חיצוניים המוצמדים לחנויות ולמשרדים בלבד (כאמור בסעיף 2 ב) לתקנון המוסכם).

24. עיינו הראות כי בעלי הדירות **קבעו** בתקנון הוראה הפוטרת את בעלי היחידות המסחריות מהשתתפות בהוצאות לניהול ותחזוקת חלקים ברכוש המשותף המשרתים, בעיקר, את דירות המגורים שבבית המשותף **והטילו חובה זו על בעלי דירות המגורים בלבד**. ואולם, למרות החריג האמור, בעלי הדירות לא קבעו בתקנון הוראות הפרדה נוספות בין חלק המסחר והמשרדים בבית לבין חלק המשמש למגורים, כך שההפרדה נותרה חלקית.

25. ההפרדה החלקית הזו באה לידי ביטוי בכך שבעלי הדירות קבעו בתקנון כי לבית המשותף תכונן נציגות בית משותף **אחת** ולא נציגויות נפרדות (ר' סעיף 8): **"נציגות הבית המשותף תמנה 3 אנשים אשר יבחרו ע"י האסיפה הכללית של הבית"**. התקנון גם הגדיר כי ככל שמבוקש לעשות שימוש בשטחים המוצמדים ליחידות המסחר והמשרדים בניגוד לסעיפי הגבלת השימוש בתקנון - נדרש אישור נציגות (ר' סעיף 4 ג) (3) לתקנון), וכן נדרשת הסכמת אותה נציגות ככל שמבוקש



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/83/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- 1 לבצע שינוי חיצוני בדירות המגורים (ר' סעיף 6ב) לתקנון). כלומר, נקבע במפורש כי תהיה נציגות
- 2 אחת לבית אחד על כל חלקיו.
- 3 26. בנסיבות אלו והגם שמדובר בהפרדה חלקית, לא ניתן בענייננו להפעיל את הוראת סעיף 59(ב)
- 4 לחוק המקרקעין הקובעת שתנאי להפעלת סמכות המפקח להכריז על בית מורכב הוא ש"אין
- 5 קביעה בתקנון" אשר מתייחסת להפרדת השתתפות בהוצאות להחזקה וניהול בחלקים ברכוש
- 6 המשותף, שכן - ואין על כך מחלוקת (ר' סעי' 9 לתצהיר טפרסון, עמ' 3 לחוות דעת המודד בן נתן),
- 7 יש קביעה כזו בתקנון המוסכם (ר' המפקח על המקרקעין (פ"ת) 27/13 עמרמי נ' ארביב (פורסם
- 8 בנבו, 4.8.2014).
- 9 27. פירוש המילים "באין קביעה בתקנון" מלמד כי סמכותו של המפקח לכוון בית מורכב לפי סעיף
- 10 59(ב) לחוק מתייחסת למצב שבו הבית טרם נרשם בפנקס הבתים המשותפים (סעיף 77א. לחוק
- 11 המקרקעין) או למצב שבו התקנון המוסכם שותק וכלל אינו מתייחס להפרדת הוצאות ההחזקה
- 12 של חלקים מהרכוש המשותף בין בעלי היחידות השונות. לעומת זאת, במקרה שבו כולל התקנון
- 13 התייחסות מפורשת להפרדת השתתפות בהוצאות להחזקה וניהול של חלקי הרכוש המשותף,
- 14 כפי שנקבע בבית המשותף דנן, הנטיה תהיה שלא להפעיל את סעיף 59(ב) האמור, ולצמצם את
- 15 הפגיעה בזכות הקניין של בעלי הדירות, שכן יש לתת משקל רב יותר לאינטרס ההסתמכות של
- 16 בעלי הדירות על הקביעה הקיימת בתקנון ובעיקר על כך שנטל ההוצאות המוטל עליהם לא
- 17 ישתנה בעקבות הכרזה כפויה על בית מורכב (ר' פרופ' ויסמן "דיני קניין - בעלות ושיתוף" בעמ'
- 18 401); ור' גם פרופ' מיגל דויטש בספרו "קניין" כרך א' תשנ"ז בעמ' 668 הרואה בהוראת סעיף
- 19 59(ב) לחוק המקרקעין כמעין הפקעה של זכויות ההכרעה לגבי קניין המשותף מבעלי הדירות, ללא
- 20 הסכמתם).
- 21 28. ואולם, גם אם ניתן לקבל את הטענה כי ניתן לפרש את סעיף 59(ב) לחוק המקרקעין ככזה
- 22 המאפשר למפקח ליתן צו להפרדת ניהול ותחזוקה בחלקים נוספים של הרכוש המשותף - מעבר
- 23 למה שקבעו בעלי הדירות בתקנון המוסכם - וכי יש לתת משקל נמוך, אם בכלל, לאינטרס
- 24 ההסתמכות של בעלי הדירות שנטל ההוצאות לא ישתנה מהאמור בתקנון ללא הסכמתם, לא
- 25 שוכנעתי כי נסיבות העניין מצדיקות לעשות זאת בענייננו. ואסביר.
- 26 29. מעיון בחומר הראיות וכן ממסמכי הבית המשותף, עולה התמונה הבאה:
- 27 (א) הבית המשותף בנוי באופן פיזי כמבנה אחד ולא כמבנים נפרדים;
- 28 (ב) לבית המשותף שתי כניסות מרחוב נורדאו - כניסה אחת ללובי הכניסה הראשי לבניין ובו
- 29 ממוקמות המעליות המשרתות את דירות המגורים - ושעלות תחזוקתן מוטלת על בעלי
- 30 דירות המגורים בלבד, וכניסה נוספת מהחזית הדרומית של הבניין (בצד הפונה לרח' המנהרה)
- 31 המשרתת, בעיקר, את היחידות המסחריות. כלומר, קיימות כניסות נפרדות אולם שתי



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/83/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- 1 הכניסות מחוברות ביניהן באופן פיזי (דרך שטח צמוד המסומן באות 'כו' בתשריט הבית
- 2 המשותף המוגדר כ-"שטח מעבר"), כך שניתן לעבור מכניסה אחת לכניסה השניה ;
- 3 (ג) חניון הבית המשותף - שחלקו חיצוני וחלקו פנימי - ממוקם בקומת המרתף של הבית
- 4 המשותף (קרי בחלקו המסחרי או בסמיכות אליו) וכן הכניסה והיציאה אל החניון וממנו -
- 5 נמצאים בשימוש משותף הן של בעלי יחידות המגורים והן של בעלי היחידות המסחריות ;
- 6 (ד) חדרי אשפה וחשמל הממוקמים בקומת הקרקע של הבית המשותף בחלקו המסחרי
- 7 (בסמיכות לתתי חלקות 15 ו-10) נמצאים בשימוש משותף (ר' שו' 21 בעמ' 4 לפרוטוקול
- 8 ההוכחות). כן קיים ארון חשמל משותף ראשי לכל בעלי היחידות המצוי בקומת הקרקע
- 9 בלובי הכניסה ובסמוך למעליות (תצהיר עמוס סעיף 6) ;
- 10 (ה) חדר הסקה ומקלט משותף לכל בעלי הדירות ממוקמים בקומת המרתף של הבית המשותף
- 11 בחלקו המסחרי (בסמיכות לתתי חלקות 1 ו-2) ;
- 12 (ו) מערכות המים והביוב הן מערכות משותפות לכלל בעלי הדירות (שו' 12 בעמ' 5 וש' 2-3 בעמ'
- 13 6 לפרוטוקול ההוכחות), כך גם אין כל הפרדה פיזית בין חדר המדרגות המחובר בין הקומות
- 14 המסחריות לבין קומות המגורים (ר' שו' 23-24 בעמ' 6 לפרוטוקול ההוכחות).
- 15 30. התרשמותי מנתוני הבית המשותף כפי שהובאו לעיל היא כי למעט ייעודי השימוש השונים (מסחר
- 16 ומשרדים לעומת מגורים), קיימת זיקה חזקה בין חלקי הבית המשותף וחלקי הרכוש המשותף
- 17 אשר איננה ניתנת להפרדה.
- 18 31. אני דוחה את טענת התובעים לפיה המקלט משרת את האגף המסחרי באופן בלעדי, ובכל קומה
- 19 בחלק המגורים מצוי מקלט או מרחב מוגן קומתי. בכל הכבוד, התמונות אותן צרף מר טפרסון
- 20 לתצהירו (נספח 3) אינן מוכיחות כי בכל קומת מגורים קיים 'מקלט תקני', וגם כינוי זה או אחר
- 21 שניתן לחדרי הבטון הקומתיים על ידי מר גרודז'ינובסקי כגון : חדר ביטחון או ממ"ד, אינו מעיד
- 22 על כך. זאת שכן כדי להוכיח כי החדרים הנ"ל הם 'מקלט' או 'חדר מוגן' היה על התובעים
- 23 להראות כי הם עומדים במכלול דרישות המיגון הרלוונטיות ולהציג חוות דעת מומחה של יועץ
- 24 מיגון או מסמך רשמי של רשות מוסמכת. זאת לא נעשה. טענה זו, אף אינה מתיישבת עם המצוין
- 25 בתשריט הבית המשותף שבו אין כל אזכור לקיומו של מקלט או 'מרחב מוגן קומתי' בקומות
- 26 המגורים (מונח שלא היה קיים ולא היה רלוונטי בעת שנבנה הבניין בראשית שנות ה-70 – ר'
- 27 תקנות ההתגוננות האזרחית (מפרטים לבניין מקלטים) (תיקון) התשנ"ב-1992).
- 28 32. בהקשר זה אדגיש כי כעולה מתשריט הבית המשותף, המקלט המצוי בקומת המרתף בבית
- 29 המשותף דנן הוא המקלט התקני היחיד אשר מיועד לשימוש משותף של כלל בעלי הדירות בבית,
- 30 כולל, כמוכן, בעלי דירות המגורים, ובנסיבות אלו, שבהן מדובר ברכוש משותף שחיוני לביטחון
- 31 כלל בעלי הדירות בעת מצב חירום, וכולם משתמשים בו באופן שווה (ר' שו' 10 בעמ' 11



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/83/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- 1 לפרוטוקול ההוכחות) אין כל היגיון והצדקה ליתן צו הקובע כי תחזוקת וניהולו של המקלט תהא
2 באחריות ובמימון בעלי היחידות המסחריות בלבד, במיוחד מקום בו מתן צו כזה, יכול ויעורר
3 מחלוקת בדבר האפשרות של בעלי דירות המגורים להשתמש במקלט המשותף (ר' עניין יעקבסון,
4 בפסקאות 60-62; ר' גם שו' 9-12 בעמ' 11 לפרוטוקול ההוכחות)).
- 5 33. בסעיף 7 ח'יא' לתצהירו מציין מר טפרסון מספר מתקנים המשמשים, לדבריו, רק את בעלי
6 דירות המגורים. המדובר בקולטני אשפה, גנרטור ומערכת חימום מים מרכזית.
- 7 (א) אשר לקולטני האשפה – סעיף 9 לתקנון המוסכם קובע **במפורש** כי ההוצאות הכרוכות
8 במתקן סילוק האשפה יחולו על בעלי דירות המגורים, כך שלא ברור מדוע יש צורך בצו נוסף
9 להפרדת ניהול ביחס למתקן זה.
- 10 (ב) אשר לגנרטור לאספקת חשמל, מר טפרסון טען בתצהירו כי הגנרטור מספק חשמל לדירות
11 המגורים בלבד. לעומתו, מר גרודז'ינובסקי העיד כי הגנרטור מיועד לספק חשמל למעלית,
12 **לשטחים הציבוריים** ולדירות. עוד העיד כי 'מזה זמן' הגנרטור אינו תקין ויש להחליפו (סעיף
13 7 לתצהיר עמוס). עדותו של מר גרודז'ינובסקי - כמי שבקי במערכות המשותפות שבבניין
14 בהיותו חבר נציגות, שלפיה הגנרטור מספק חשמל גם **לשטחים המשותפים של כל הבית**
15 **המשותף** ולא רק לדירות המגורים, לא נסתרה בחקירה נגדית, ולכן מצאתי ליתן לה משקל
16 רב יותר על פני עדותו של טפרסון. על כן, לא הוכח לפניי שהגנרטור משמש באופן בלעדי את
17 בעלי דירות המגורים.
- 18 (ג) אשר למערכת מרכזית לחימום מים, מר גרודז'ינובסקי העיד כי התשתית קיימת ויכולה
19 לשרת את היחידות המסחריות, אך בעליהן בחרו שלא להתחבר אליה או להתנתק ממנה
20 (סעיף 8 לתצהיר עמוס). לעומתו, מר טפרסון העיד שצנרת המים החמים לא עוברת ביחידות
21 המסחריות. בהעדר חוות דעת מומחה בעניין זה, מצאתי לתת משקל רב יותר לעדותו של מר
22 גרודז'ינובסקי (המשמש, כאמור, כחבר נציגות) בנושאי המערכות המשותפות בבניין, לעומת
23 עדות מר טפרסון, שידעתי בעניין זה מבוססת על מידע שקיבל משוכרי היחידות מטעמו והיא
24 עדות מפי השמועה (שו' 24 בעמ' 5 לפרוטוקול ההוכחות).
- 25 על-כן, ובהתאם לכלל הקבוע בסעיף 59ב(ג) לחוק המקרקעין – אשר ניתן להקישו למקרה דנן
26 - התנתקות ממערכת חימום מרכזית (הסקה או מים) אינה פוטרת את בעל הדירה המתנתק
27 מהחובה לשאת בהוצאות הדרושות לתחזוקת התקניה של המערכת. בהתאם לכך, העובדה
28 שבעלי היחידות המסחריות אינם משתמשים במערכת זו (או מנותקים ממנה) אינה יכולה
29 לשמש בסיס לכינונו של הבית כבית מורכב.
- 30 34. מר טפרסון ציין בעדותו כי גם מיכל המים ומשאבות המים בבניין אינם משרתים את בעלי
31 היחידות המסחריות שנמצאים בקומות התחתונות של הבית אלא רק את בעלי דירות המגורים
32 בקומות הגבוהות. אכן, דומה כי נושא זה אינו שנוי במחלוקת בין הצדדים, ברם, השאלה אם



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/83/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

1 התובעים או יתר בעלי הדירות המסחריות, משתמשים במיכל ובמשאבות המים או לא, איננה
2 אמת מידה עיקרית לצורך ההכרעה בשאלה האם מדובר בבית מורכב, שכן בכל בית משותף היקף
3 ההנאה ומידת השימוש שעושה כל בעל דירה בחלקים מסוימים ברכוש המשותף הוא שונה
4 ולמרות זאת, הכלל היסודי בדיני בתים משותפים הוא כי נטל ההוצאות אינו מתחלק בין בעלי
5 הדירות בהתאם למידת השימוש אותו הם עושים ברכוש המשותף. בענייננו, ניתן לטעון כי גם
6 בעלי דירות המגורים בקומות התחתונות אינם נהנים מהמיכל ומשאבות המים ואינם זקוקים
7 להם, אך טעון זה - גם אם הוא נכון לגופו, אינו מוביל, בהכרח, למסקנה כי בעלי דירות המגורים
8 בקומות התחתונות הם אגף נפרד בבית המשותף או כי הם פטורים מתשלום ההוצאות לתחזוקת
9 המיכל ומערכת משאבות המים בבניין.

10 35. אני דוחה את טענת התובעים כי מכתב מר גרודז'ינובסקי בשם הנציגות מיום 14.3.2006 (נספח 4
11 לתצהיר טפרסון) בעניין אי מתן זכות שימוש במעלית לצורך כניסה למשרדים, מלמד על הפרדה
12 מלאה בין האגפים. מכתב זה, משקף, לטעמי, את המצב הקיים שבו בהתאם להוראות התקנון רק
13 בעלי דירות המגורים נושאים בהוצאות הכרוכות במעלית וחדר המדרגות ועל-כן, לעמדת הנציגות,
14 אין הצדקה לאפשר לבעלי היחידות המסחריות להשתמש במעלית ובחדר המדרגות.
15 זוהי עמדה סבירה, על פניה, ואינני רואה במכתב זה כל סתירה לעמדת התובעים בהליך דנן.

16 36. כמו כן, טענת התובעים כי הבית המשותף התנהל כבית מורכב לאורך השנים אף היא נדחית
17 בהעדר ראיות התומכות בטענה. מלבד אמירה כללית ולא מפורטת בתצהיר טפרסון (סעיף 9) לפיה
18 התובעים לא נדרשו להשתתף בהוצאות שיפוץ של "אגף המגורים" בעבר, לא הוצגה לי כל ראיה
19 התומכות בגרסת מר טפרסון ומעידה על הפרדה כלשהי וודאי לא הפרדה עקבית ומתמשכת של
20 הוצאות האחזקה בין האגפים. להפך, מר גרודז'ינובסקי העיד באופן חד-משמעי: "**טפרסון משלם**
21 **לועד הבית בדיוק כמוני, רק פחות, כי אין לו מעלית וכו', לפי התקנון**" (שו' 32 בעמ' 10, שו' 1
22 בעמ' 11 לפרוטוקול ההוכחות). מצאתי לתת משקל רב יותר לעדות אשר תואמת את התנהלות
23 הבית המשותף בהתאם לתקנון על פני עדות בעל דין יחיד שאינה נתמכת בראיות נוספות מצביעה
24 לכאורה על התנהלות החורגת מהתקנון.

סוף דבר

25
26 37. לסיכום, היות שהתקנון המוסכם מסדיר התייחסות נפרדת לנשיאה בהוצאות בין בעלי דירות
27 המגורים לבעלי היחידות המסחריות לא מצאתי לנכון להפעיל את סמכות המפקח לפי סעיף 59(ב)
28 לחוק המקרקעין ולקבוע כי מדובר בבית מורכב.

29 38. גם בהנחה כי ניתן להפעיל את סמכות המפקח במקרה דנן, אני קובע כי התובעים לא הרימו את
30 הנטל להוכיח שנסיבות העניין מצדיקות הכרזה על הפרדת הבית המשותף לאגפים שונים. כאמור
31 לעיל, התרשמתי כי מכלול הקשרים בין חלקי הבית אינו ניתן להפרדה, ובנסיבות אלו רצונם של
32 התובעים להפחית את חלקם בהוצאות להחזקת הרכוש המשותף, נוסף על ההוצאות שנשיאתן



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/83/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- 1 הוחרגה מהם על פי סעיף 9 לתקנון המוסכם, אינו טעם מספיק כדי שאיעתר לתביעה. מטרת סעיף
2 59 לחוק המקרקעין היא ליצור חלוקה בין האגפים מתוך מטרה להקל על הניהול והאחזקה של
3 הרכוש המשותף, ולצמצם מחלוקות בבית המשותף, ולא שוכנעתי כי מטרה זו תושג בבית בו
4 עסקינן על ידי העתרות לתביעה. אדרבא, הוכח בפניי כי מרבית התשתיות משותפות לכלל בעלי
5 הדירות ומשכך עליהם לשאת בנטל החזקתן ולקבל החלטות לגביהן - במשותף. לו הייתי פוסק
6 אחרת היה עלול להיווצר מצב לא תקין לפיו בעלי הדירות מה-"אגף המסחרי" היו מחליטים
7 החלטות שיש בהן כדי להשפיע על "אגף המגורים" (מקלט משותף, חניון וכן הלאה).
- 8 39. דרך המלך להפרדת הניהול בין חלקי הבית המשותף בענייננו היא באמצעות תיקון התקנון
9 המוסכם בהתאם להוראות הדין ולא באמצעות הכרזה כפויה על הבית המשותף דן כבית מורכב.
- 10 40. מכל הטעמים לעיל, דינה של התובענה להידחות. אני מחייב את התובעים לשלם לנתבעים שיוצגו
11 בהליך זה על ידי עו"ד ישעיהו, הוצאות משפט בסך כולל של 3,000 ש"ח. סכום זה ישולם בתוך 30
12 יום מהיום.

ניתן היום, ב' בכסלו תשפ"ו, 2 בדצמבר 2025, בהעדר הצדדים.

ארז שטיינברג
מפקח על רישום מקרקעין
נתניה